



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizki Aditia Ginting als Adit Bin Manus Ginting Alm;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/29 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Gardu RT 004 RW 008 Kelurahan Parakan Jaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 240/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Aditia Ginting Als Adit Bin Manus Ginting telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" melanggar Pasal 480 butir 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bormerk hilda berwarna hitam jingga;
 - 4 (empat) buah mata bor;
 - 2 (dua) buah mata kunci letter T;
 - 2 (dua) buah obeng;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah handphone oppo A16 warna silver imei 1 : 866471050221502, imei 2 : 866471050221502 no handphone 088213669995;
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan Toyota Avanza 1300 Gwarna hitam metalik tahun pembuatan 2010 no rangka MHFM1BA3JAK715278 No. Mesin DF79867, No Pol F 1261 GZ atas nama pelapor (Sdr. Sutarno) dengan alamat Kp. Cikuda RT 002 RW 006 Ds. Wanaherang kecamatan gunung putri kabupaten bogor;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Toyota Avanza 1300 G warna hitam metalik tahun pembuatan 2010, no rangka MHFM1BA3JAK715278 No. Mesin DF79867 atas nama pelapor (Sdr. Sutarno) dengan alamat Kp. Cikuda Rt002 RW 006 Ds. Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kerdus handphone (HP) merk Oppo A71 warna putih dan tercatat 2 (dua) nomor imei, dengan No Imei 1 : 869382032838031 No Imei 2 : 869382032838023 warna putih.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Supriatna Als Ipan Als Empih Bin Jaya, Dkk.

- 1 (Satu) buah Samsung galaxy A01 Core warna hitam, imei 1 : 353211765454612, imei 2 : 354412205454613 no handphone 082125560549;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Supriatna Als Ipan Als Empih Bin Jaya, Dkk.

- 1 (satu) buah handphone merk vivo Y12s warna glacier blue imei 1 : 8666600500378813; imei 2 : 866660050378805 no handphone 081210158092;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bundle rekening Koran BCA No. rekening 7005547903an. Rizki Aditia Ginting bulan Januari 2022

Terlampir Dalam Berkas Perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa Terdakwa Rizki Aditia Ginting Als Adit Bin Manus Ginting (Alm)., pada hari Jumat Tanggal 31 Desember sekira pukul 05.30 WIB atau pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Parung- Bogor di depan SPBU SALABENDA , Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi Supriatna Als Ipan Als Empih Bin Jaya, Saksi Abdul Fiqih Als Mukey Bin Andi Suwasmo, dan Sdr. Asep Als Jablay (DPO) I membawa 1 (satu) unit Toyota Avanza 1300 G No Pol F 1261 GZ warna hitam metalik tahun 2010 (Masuk Ke dalam Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/44/III/2022/Reskrim) yang telah diambil dari penguasaan Saksi SUTARNO ke daerah Salabenda Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor tepatnya di depan SPBU SALABENDA, lalu setelah sampai di SPBU SALABENDA Kota Bogor, Saksi Supriatna Als Ipan Als Empih Bin Jaya, Saksi Abdul Fiqih Als Mukey Bin Andi Suwasmo bertemu dengan Terdakwa Rizki Aditia Ginting untuk menjual 1 (satu) unit Toyota Avanza 1300 G No Pol F 1261 GZ warna hitam metalik tahun 2010 (Masuk Ke dalam Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/44/III/2022/Reskrim) yang telah diambil sebelumnya dan langsung menyerahkan 1 (satu) unit Toyota Avanza 1300 G No Pol F 1261 GZ warna hitam metalik tahun 2010 tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Tri Sutrisno untuk menawarkan 1 (satu) unit Toyota Avanza 1300 G No Pol F 1261 GZ warna hitam metalik tahun 2010 (Masuk Ke dalam Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/44/III/2022/Reskrim) dan saksi Tri Sutrisno bersedia membayar seharga Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan pada hari yang sama pada pukul 16.00 WIB melalui transfer ke rekening milik dan atas nama terdakwa sendiri, yang selanjutnya setelah menerima uang tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi Supriatna Als Ipan Als Empih Bin Jaya untuk memberitahu ada yang membeli dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan Saksi Supriatna Als Ipan Als Empih Bin Jaya menyetujuinya kemudian Terdakwa langsung melakukan transfer ke rekening milik saksi Supriatna Als Ipan Als Empih Bin Jaya;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Toyota Avanza 1300 G No Pol F 1261 GZ warna hitam metalik tahun 2010 (Masuk Ke dalam Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/44/III/2022/Reskrim) terdakwa sudah sepatutnya menduga bahwa mobil tersebut dari hasil kejahatan dikarenakan tidak terdapat surat surat kepemilikan yang sah, dan terdakwa juga sudah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali menerima kendaraan hasil curian serupa dari saksi Supriatna sebelum ini;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan telah habis dipergunakannya untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Sutarno mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 121.800.000,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sutarno, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 04.00 WIB;
- Bahwa mobil tersebut diparkir oleh anak saksi yang bernama Tria Ayu Maesa;
- Bahwa mobil tersebut di parkir di pinggir jalan PT. Fotexco depan rumah di Kp. Cikuda Rt.02 Rw.06 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa dalam mobil saksi tersebut terdapat banyak barang;
- Bahwa saksi sebelumnya juga pernah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa mobil saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Toyota Avanza 1300 G No Pol F 1261 GZ warna hitam metalik tahun 2010 (Masuk Ke dalam Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/44/III/2022/Reskrim);
- Bahwa hingga saat ini mobil saksi belum kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh orang untuk mengambil, mengambil ataupun menjual mobil tersebut;
- Bahwa akibat hilangnya mobil tersebut tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.121.800.000,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tria Ayu Maesa Bin Sutarno, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak dari Saksi Sutarno;
- Bahwa saksi telah memarkir mobil milik Saksi Sutarno di pinggir jalan PT. Fotexco depan rumah di Kp. Cikuda Rt.02 Rw.06 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, pada Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 04.00 WIB;
- Bahwa mobil Saksi Sutarno yang hilang adalah 1 (satu) unit Toyota Avanza 1300 G No Pol F 1261 GZ warna hitam metalik tahun 2010 (Masuk Ke dalam Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/44/III/2022/Reskrim);
- Bahwa hingga saat ini mobil Saksi Sutarno belum kembali;
- Bahwa Saksi Sutarno tidak pernah menyuruh orang untuk mengambil, mengambil ataupun menjual mobil tersebut;
- Bahwa akibat hilangnya mobil tersebut tersebut, Saksi Sutarno mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.121.800.000,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan membenarkannya;

3. Supriatna Alias Ipan Alias Empih Bin Jaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2021, pukul 04.00 wib, saksi Supriatna Alias Ipan Alias Empih Bin Jaya bersama-sama dengan Fiqih dan saudara asep alias jablay telah mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1300 G Nopol 1261 GZ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak memberitahu maupun meminta izin kepada pemilik mobil saat mengambil mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut terparkir di di pinggir jalan PT. Fotexco persis di depan rumah di Kp. Cikuda Rt.02 Rw.06 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa cara saksi mengambil mobil tersebut adalah masuk ke kolong mobil depan sebelah kanan lalu mencopot baut aki supaya aliran setrum mati, selanjutnya membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci letter T, kemudian membuka book setir dan membor rumah kunci setir sehingga kunci terlepas dengan menggunakan Bor Cas, selanjutnya mencari kabel alarm untuk

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Cbi



diputus lalu memasang baut aki kembali, selanjutnya menghidupkan kunci kontak mobil menggunakan obeng Min;

- Bahwa setelah berhasil menyalakan mobil tersebut, selanjutnya mobil tersebut dibawa ke ke daerah Salabenda Kemang Kabupaten Bogor dan kemudian dijual kepada saudara Adit;
- Bahwa setahu saksi dari Adit, mobil itu kemudian beralih ke Terdakwa dengan cara dijual dan Terdakwa juga menjual mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Abdul Fiqih Als Mukey Bin Andi Suwasmo, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2021, pukul 04.00 wib, saksi Supriatna Alias Ipan Alias Empih Bin Jaya bersama-sama dengan Fiqih dan saudara asef alias jablay telah mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1300 G Nopol 1261 GZ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak memberitahu maupun meminta izin kepada pemilik mobil saat mengambil mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut terparkir di di pinggir jalan PT. Fotexco persis di depan rumah di Kp. Cikuda Rt.02 Rw.06 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa cara saksi dan teman-teman saksi mengambil mobil tersebut adalah masuk ke kolong mobil depan sebelah kanan lalu mencopot baut aki supaya aliran setrum mati, selanjutnya membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci letter T, kemudian membuka book setir dan membor rumah kunci setir sehingga kunci terlepas dengan menggunakan Bor Cas, selanjutnya mencari kabel alarm untuk diputus lalu memasang baut aki kembali, selanjutnya menghidupkan kunci kontak mobil menggunakan obeng Min;
- Bahwa setelah berhasil menyalakan mobil tersebut, selanjutnya mobil tersebut dibawa ke ke daerah Salabenda Kemang Kabupaten Bogor dan kemudian dijual kepada saudara Adit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari Adit, mobil itu kemudian beralih ke Terdakwa dengan cara dijual dan Terdakwa juga menjual mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa pernah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1300 G Nopol 1261 GZ.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1300 G Nopol 1261 GZ, yang diterima dari Supriatna dan Eko Setiawan Bin Junaedi adalah mobil yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1300 G Nopol 1261 GZ adalah mobil yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya karena antara Terdakwa dengan Saksi Supriatna sudah sering bertransaksi dalam hal mobil hasil curian darinya;
- Bahwa Terdakwa menerima mobil tersebut pada awal Januari tahun 2022 yang tidak dilengkapi surat-surat dan kunci kontak;
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa beli atau bayar kepada Saksi Supriatna dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang kemudian dibagi dengan pembagian Abdul Fiqih mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Asep Als Jablay (DPO) sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) untuk membayar sewa mobil Suzuki Ertiga warna merah kepada Yanyan Mulyadi Als Batak, dan sisanya sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk Saksi Supriatna;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Tri Sutrisno untuk menawarkan mobil tersebut dan saksi Tri Sutrisno bersedia membayar seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan pada hari yang sama pada pukul 16.00 Wib melalui transfer ke rekening milik dan atas nama Terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut dari hasil kejahatan dikarenakan tidak terdapat surat kepemilikan yang sah, dan terdakwa juga sudah beberapa kali menerima kendaraan hasil curian serupa dari Terdakwa Supriatna sebelum ini;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan telah habis dipergunakannya untuk keperluan sehari-hari;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bormerk hilda berwarna hitam jingga;
2. 4 (empat) buah mata bor;
3. 2 (dua) buah mata kunci letter T;
4. 2 (dua) buah obeng;
5. 1 (satu) buah gunting;
6. 1 (satu) buah handphone Oppo A16 warna silver Imei 1 : 866471050221502, Imei 2 : 866471050221502 no handphone 088213669995;
7. 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan Toyota Avanza 1300 Gwarna hitam metalik tahun pembuatan 2010 No Rangka MHFM1BA3JAK715278 No. mesin DF79867, No pol F 1261 GZ atas nama pelapor (Sutarno) dengan alamat Kp. Cikuda Rt 002 RW 006 Ds. Wanaherang kecamatan gunung putri kabupaten bogor;
8. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Toyota Avanza 1300 G warna hitam metalik tahun pembuatan 2010, No Rangka MHFM1BA3JAK715278 No. mesin DF79867 atas nama pelapor (Sutarno) dengan alamat Kp. Cikuda Rt 002 RW 006 Ds. Wanaherang kecamatan gunung putri kabupaten bogor;
9. 1 (satu) buah kerdus handphone (HP) merk Oppo A71 warna putih dan tercatat 2 (dua) Nomor Imei, dengan no imei 1 : 869382032838031 No Imei 2 : 869382032838023 warna putih.
10. 1 (Satu) buah Samsung galaxy A01 Core warna hitam, Imei 1 : 353211765454612, Imei 2 : 354412205454613 No. handphone 082125560549;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah handphone merk vivo Y12s warna glacier blue imei 1 : 8666600500378813; imei 2 : 866660050378805 no handphone 081210158092;
12. 1 (satu) bundle rekening koran BCA No. rekening 7005547903 An. Rizki Aditia Ginting bulan Januari 2022 (Terlampir Dalam Berkas Perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Rizky Aditia Ginting Bin (Alm) Manus Ginting.
- Bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa pernah membeli dan menjual kendaraan Toyota Avanza 1300 Gwarna hitam metalik tahun pembuatan 2010 No Rangka MHFM1BA3JAK715278 No. mesin DF79867, No pol F 1261 GZ;
- Bahwa kendaraan Toyota Avanza 1300 Gwarna hitam metalik tahun pembuatan 2010 No Rangka MHFM1BA3JAK715278 No. mesin DF79867, No pol F 1261 GZ yang diterima dari Supriatna dan Eko Setiawan Bin Junaedi adalah mobil yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kendaraan Toyota Avanza 1300 Gwarna hitam metalik tahun pembuatan 2010 No Rangka MHFM1BA3JAK715278 No. mesin DF79867, No pol F 1261 GZ adalah mobil yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya karena antara Terdakwa dengan Saksi Supriatna sudah sering bertransaksi dalam hal mobil hasil curian darinya;
- Bahwa Terdakwa menerima mobil tersebut pada awal Januari tahun 2022 yang tidak dilengkapi surat-surat dan kunci kontak;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Tri Sutrisno untuk menawarkan mobil tersebut dan saksi Tri Sutrisno bersedia membayar seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan pada hari yang sama pada pukul 16.00 WIB melalui transfer ke rekening milik dan atas nama terdakwa sendiri, yang selanjutnya setelah menerima uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Supriatna Als Ipan Als Empih Bin Jaya untuk memberitahu ada yang membeli dengan harga Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Saksi Supriatna Als Ipan Als

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empih Bin Jaya menyetujuinya kemudian Terdakwa langsung melakukan transfer ke rekening milik saksi Supriatna Als Ipan Als Empih Bin Jaya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut dari hasil kejahatan dikarenakan tidak terdapat surat surat kepemilikan yang sah, dan terdakwa juga sudah beberapa kali menerima kendaraan hasil curian serupa dari saksi Supriatna sebelum ini;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan telah habis dipergunakannya untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Sutarno mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 121.800.000,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bundle rekening Koran BCA No. Rekening :7005547903 An. Rizky Aditia Ginting, merupakan nomor rekening Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut umum dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Cbi



saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa Rizki Aditia Ginting als Adit Bin Manus Ginting Alm telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah untuk menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya perlu diteliti apakah memang terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan unsur di atas ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga tidak perlu terdakwa melakukan keseluruhan perbuatan dalam unsur tersebut akan tetapi cukup satu saja maka sudahlah dapat dianggap memenuhi maksud dari unsur ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap diketahui bahwa Terdakwa pernah membeli dan menjual Toyota Avanza 1300 Gwarna hitam metalik tahun pembuatan 2010 No Rangka MHFM1BA3JAK715278 No. mesin DF79867, No pol F 1261 GZ, dimana mobil merupakan mobil yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan Terdakwa mengetahui hal tersebut karena antara Terdakwa dengan Saksi Supriatna sudah sering bertransaksi dalam hal mobil hasil curian darinya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan jual beli terhadap Toyota Avanza 1300 G warna hitam metalik tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2010 No Rangka MHFM1BA3JAK715278 No. mesin DF79867, No pol F 1261 GZ, dimana mobil merupakan mobil yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan Terdakwa mengetahui hal tersebut karena antara Terdakwa dengan Saksi Supriatna sudah sering bertransaksi dalam hal mobil hasil curian darinya, sehingga secara sadar Terdakwa telah mengetahui mbil tersebut merupakan hasil kejahatan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bormerk hilda berwarna hitam jingga, 4 (empat) buah mata bor, 2 (dua) buah mata kunci letter T, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah handphone oppo A16 warna silver imei 1 : 866471050221502, imei 2 : 866471050221502 no handphone 088213669995, 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan Toyota Avanza 1300 Gwarna hitam metalik tahun pembuatan 2010 no rangka

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFM1BA3JAK715278 No. Mesin DF79867, No Pol F 1261 GZ atas nama pelapor (Sdr. Sutarno) dengan alamat Kp. Cikuda RT 002 RW 006 Ds. Wanaherang kecamatan gunung putri Kabupaten Bogor, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Toyota Avanza 1300 G warna hitam metalik tahun pembuatan 2010, no rangka MHFM1BA3JAK715278 No. Mesin DF79867 atas nama pelapor (Sdr. Sutarno) dengan alamat Kp. Cikuda Rt 002 RW 006 Ds. Wanaherang kecamatan gunung putri Kabupaten Bogor, 1 (satu) buah kerdus handphone (HP) merk Oppo A71 warna putih dan tercatat 2 (dua) nomor imei, dengan No Imei 1 : 869382032838031 No Imei 2 : 869382032838023 warna putih, oleh karena masih diperlukan dalam perkara lainnya maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Supriatna Als Ipan Als Empih Bin Jaya, Dkk;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Samsung galaxy A01 Core warna hitam, imei 1 : 353211765454612, imei 2 : 354412205454613 no handphone 082125560549, oleh karena masih diperlukan dalam perkara lainnya maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Supriatna Als Ipan Als Empih Bin Jaya, Dkk;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk vivo Y12s warna glacier blue imei 1 : 8666600500378813; imei 2 : 866660050378805 no handphone 081210158092, merupakan barang yang dipergunakan untuk terjadinya tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundle rekening Koran BCA No. rekening 7005547903an. Rizki Aditia Ginting bulan Januari 2022, oleh karena merupakan bagian dari berkas perkara dan merupakan nomor rekening Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli mobil, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Sunarto mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Aditia Ginting als Adit Bin Manus Ginting Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bormerk hilda berwarna hitam jingga;
 - 4 (empat) buah mata bor;
 - 2 (dua) buah mata kunci letter T;
 - 2 (dua) buah obeng;
 - 1 (satu) buah gunting;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone oppo A16 warna silver imei 1 : 866471050221502, imei 2 : 866471050221502 no handphone 088213669995;
- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan Toyota Avanza 1300 G warna hitam metalik tahun pembuatan 2010 no rangka MHFM1BA3JAK715278 No. Mesin DF79867, No Pol F 1261 GZ atas nama pelapor (Sdr. Sutarno) dengan alamat Kp. Cikuda RT 002 RW 006 Ds. Wanaherang kecamatan gunung putri kabupaten bogor;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Toyota Avanza 1300 G warna hitam metalik tahun pembuatan 2010, no rangka MHFM1BA3JAK715278 No. Mesin DF79867 atas nama pelapor (Sdr. Sutarno) dengan alamat Kp. Cikuda Rt002 RW 006 Ds. Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- 1 (satu) buah kerdus handphone (HP) merk Oppo A71 warna putih dan tercatat 2 (dua) nomor imei, dengan No Imei 1 : 869382032838031 No Imei 2 : 869382032838023 warna putih.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Supriatna Als Ipan Als Empih Bin Jaya, Dkk.

- 1 (Satu) buah Samsung galaxy A01 Core warna hitam, imei 1 : 353211765454612, imei 2 : 354412205454613 no handphone 082125560549;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Supriatna Als Ipan Als Empih Bin Jaya, Dkk.

- 1 (satu) buah handphone merk vivo Y12s warna glacier blue imei 1 : 8666600500378813; imei 2 : 866660050378805 no handphone 081210158092;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bundle rekening Koran BCA No. rekening 7005547903an. Rizki Aditia Ginting bulan Januari 2022

Terlampir Dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Amran S. Herman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., dan Khaerunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gianyta Aprilia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Khaerunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Randi, S.H.